

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์ร่วม

จำสืบเอก พร เทียม ปัญญา

นาง สงวน จินดา

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 288

จำเลยเป็นมารดาของนางสาว ศ. ซึ่งถูกผู้ตายเข้าไปจู่ดคร่าถึงภายในบ้าน โดยนางสาว ศ. ไม่สามารถดิ้นรนขัดขืนได้เมื่อจำเลยเข้าไปขัดขวางห้ามปรามกลับถูกผู้ตายทำร้ายจนล้มลง การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายไปในเวลาฉุกเฉินหุ้ก4 นัดติด ๆ กัน เป็นเพราะจำเลยไม่มีโอกาสทันพิเคราะห์ว่าผู้ตายมีอาวุธติดตัวหรือไม่ ทั้งไม่มีเวลาไตร่ตรองด้วยว่าหากใช้ปืนยิงหุ้กเพียงนัดเดียวจะทำให้ผู้ตายเกรงกลัวและหยุดการกระทำที่ออกอาจลงได้ ประกอบกับผู้ตายเป็นชายฉกรรจ์แข็งแรงกว่าจำเลยซึ่งเป็นหญิงและไม่มีทางเลือกที่จะป้องกันด้วยวิธีอื่น การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรณีที่ต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของตนและบุตรสาวให้พ้นจากการจู่ดคร่าซึ่งเป็นภัยอันตรายอันปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าโดยพอสมควรแก่เหตุ.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ผู้เสียหายร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 68, 69 ให้จำคุก 6 ปี จำเลยอุทธรณ์ขอเข้ามอับตัวต่อเจ้าพนักงาน และเบิกความเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพื่อป้องกันสิทธิของจำเลย และบุตรสาว แม้จะยิงหลายนัดแต่ขณะนั้นเป็นเวลาซุลมุนหลังจากยิงนัดแรกแล้วผู้ตายก็ไม่หยุดยิงจำเลยจึงต้องยิงซ้ำอีก มิฉะนั้นผู้ตายอาจเข้าทำร้ายและฆาตกรรมบุตรสาวของจำเลยไปได้ จึงเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุจำเลยย่อมไม่มีความผิดพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การที่ผู้ตายบุกรุกเข้าไปฆาตกรรมนางสาวศิริคำบุตรสาวจำเลย เพื่อให้ไปอยู่กับผู้ตายถึงในบ้านของจำเลย แม้บุตรสาวจำเลยปิดป้องดิ้นรนก็หาได้รอดพ้นจากการฆาตกรรมของผู้ตายไม่ ครั้นจำเลยเข้าขัดขวางห้ามปรามระงับเหตุร้ายกลับถูกผู้ตายทำร้ายจนล้มลง แล้วผู้ตายตรงเข้าไปหาบุตรสาวจำเลยอีก และกำลังจะพาบุตรสาวจำเลยออกจากบ้านไปต่อหน้าจำเลยผู้เป็นมารดาซึ่งขณะนั้นมีแต่ผู้หญิงอีก ทั้งจำเลยก็เบิกความว่าจำเลยกลัวบุตรสาวจะถูกทำร้ายจึงยิงไปที่ผู้ตายด้วยความตกใจไม่ทราบว่กันั้นซึ่งก็เชื่อกับคำเบิกความของบุตรสาวจำเลยตอบทนายโจทก์ร่วมว่าเสียงปืนดังหลายนัดติด ๆ กันไม่ใช่ผู้ตายล้มลงแล้วจึงยิงซ้ำ แสดงว่าจำเลยใช้

อาวุธปืนยิงไปทางผู้ตายในทันทีทันใด เพื่อช่วยเหลือนบุตรสาวของตนให้พ้นจาก
ภัยอันตรายที่ผู้ตายเป็นฝ่ายก่อเหตุร้ายขึ้นโดยอุกอาจร้ายแรงภายในบ้านของจำเลย
ประกอบกับผู้ตายเป็นชายอยู่ในวัยฉกรรจ์แข็งแรงกว่าจำเลยซึ่งเป็นหญิงมีบุตรแล้ว
และตกอยู่ในภาวะที่จะต้องช่วยเหลือนบุตรสาวของตนให้พ้นภัยอันตรายเฉพาะหน้าเช่น
นี้จึงไม่มีช่วงเวลาพอที่จะพินิจพิเคราะห์ว่าผู้ตายมีอาวุธติดตัวมาด้วยหรือไม่ แม้
วิญญาณซึ่งตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกับจำเลยก็ไม่มีเวลาพอที่จะไตร่ตรองว่าสมควร
จะใช้อาวุธปืนยิงเพียงนัดเดียวก็พอที่จะทำให้ผู้ตายเกรงกลัวและหยุดการกระทำที่
อุกอาจนั้นได้ ดังที่โจทก์ฎีกาเพราะฉะนั้นจำเลยถืออาวุธปืนอยู่ผู้ตายก็หาได้เกรง
กลัวไม่ การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงไปทางผู้ตายในเวลาฉุกเฉินหุกระชั้นหัน 4 นัดติด
ๆ กัน เช่นนี้จำเลยย่อมไม่มีโอกาสที่จะหยุดคิดเป็นอย่างอื่นนอกจากกระทำไปเพื่อ
ป้องกันให้บุตรสาวของตนรอดพ้นจากการฉุดคร่าของผู้ตายที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า
ภายในบ้านของตน และภัยอันตรายนั้นยังเกิดขึ้นต่อเนื่องกันอยู่โดยไม่มีทางเลือกที่
จะป้องกันด้วยวิธีการอื่น ฉะนั้นตามพฤติการณ์แห่งคดีจึงมีเหตุผลอันสมควรที่
วิญญาณซึ่งตกอยู่ในภาวะเช่นเดียวกับจำเลยจำต้องตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงในทันที
ทันใด เพื่อช่วยเหลือนบุตรสาวของตนให้พ้นภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ดังนี้ศาลฎีกา
เห็นว่าการกระทำของจำเลยจึงเป็นกรณีที่จำเลยจำต้องกระทำเพื่อป้องกันสิทธิของ
ตนและของบุตรสาวให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อ
กฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ปรากฏเฉพาะหน้าโดยพอสมควรแก่เหตุ จึงเป็นการ
ป้องกันโดยชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 68 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าการ
กระทำของจำเลยเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ จำเลยย่อมไม่มีความผิดนั้นต้อง
ด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สินวล คงลาภ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ